

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة النقض
"الحكم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطاعن: دير أرطاس "الجنة المقفلة" / بيت لحم

وكيله المحامي: جورج أبو ثريدة / بيت جالا

المطعون عليها: فايضة محمود أحمد خلاوي / بيت لحم

وكيلاها المحاميان: فارس عودة وشادي كسبري / بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2014/12/02، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2014/11/05، في الاستئناف المدني رقم 2014/290، القاضي بإلزام المستأنف عليه "الطاعن" بأن يدفع للمطعون عليها مبلغاً وقدره ثلاثة عشر ألفاً وثمانون شيكل مع المصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

الرئيس

الكاتب

ن.ر

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

- 1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن عمل المطعون عليها ينطبق عليه صفة العامل واعتبارها مشمولة بأحكام قانون العمل، وجاء الحكم مخالفاً للواقع، إذ كانت تعمل "المطعون عليها" بأعمال المساعدة والتنظيف، وهي بالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العمل وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل.
- 2- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليها بمكافأة نهاية الخدمة خلافاً للبيئة المقدمة، وجاء حكمها مخالفاً للقانون، إذ استندت في حكمها لبيئة فردية في هذا الجانب ومعترض عليها.
- وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون عليها، وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
- تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً لحكم القانون، وأن ما ورد في لائحة الطعن غير صحيح، كما أن المحكمة مصدرة الحكم عالجت موضوع الدعوى معالجة وافية وتوصلت لصحيح القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأيد الحكم المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

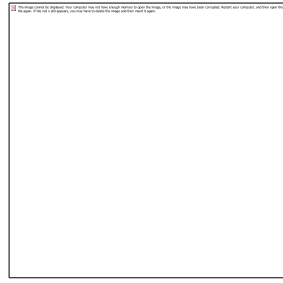
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 2012/174، لدى محكمة بداية بيت لحم، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (90066) شيكل، وذلك على سند من القول أن المدعية "المطعون عليها" عملت لدى الطاعن وتحت إدارته وإشرافه منذ 1993/11/07 وحتى 2012/01/30، بأجرة شهرية مقدارها (1543).

الرئيس

الكاتب

ن.ر



باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً الذي قضت بموجبه رد الدعوى، الذي لم تقبل به المطعون عليها، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكماً - محل الطعن المائل - الذي لم يرتضيه الطاعن، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مستهل هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن،،

وعن السبب الأول، الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في اعتبار عمل المطعون عليها لدى الطاعن ينطبق عليه قانون العمل، رغم أن عملها كان المساعدة والتنظيف في الدير "الطاعن"، وبالتالي فهي غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 2/3 من القانون.

ولما كان عمل المطعون عليها - وفق ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - لدى الدير "الطاعن" وليس لدى المنزل فقط أي بيت الراهبات، وأن عملها لم يقتصر على الأعمال المنزلية، بل كان يتعداها للاهتمام بالأغنام والنظافة العامة للدير والروضة التابعة له، وبيت الضيافة، وفي معظم الأعمال المتصلة بالدير، فإن عملها هذا لا يعد من قبيل عمل خدم المنازل أو من في حكمهم، وبالتالي يكون هذا العمل مشمولاً بأحكام قانون العمل وخاضعاً له.

وحيث أن هذا الذي توصلت وخلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستند للثابت من الأوراق، وله ما يسنده من البينة المقدمة، وجاء حكمها في هذا الجانب مسبباً تسبباً سائغاً ومعللاً تعليلاً قانونياً سليماً، فإن هذا الذي أورده الطاعن في هذا السبب على غير ما أنبأت به الأوراق وعلى غير سند من القانون، مما يتعين رده

وعن السبب الثاني، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للمطعون عليها ببطلان مكافأة نهاية الخدمة خلافاً للمتوصل من البينة المقدمة، وأن حكمها في هذا الجانب مستند لبينة فردية معترض عليها.

الرئيس

الكاتب

ن.ر



ولما كان هذا الذي يدعيه الطاعن في هذا السبب من حيث الطعن بوزن البينة المقدمة في الدعوى، ولما كان بحث البينة وتمحيصها ووزنها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع تستقل في بحثه دون رقابة عليها من محكمة النقض، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يسند ذلك الثابت من الأوراق، وطالما أنها وزنت البينة وزناً صحيحاً سائعاً توصلت من خلالها إلى استحقاق المطعون عليها لمكافأة نهاية الخدمة، إلا أننا لا نتفق مع المحكمة مصدرة الحكم من حيث آلية احتساب بدل المكافأة المستحقة للمطعون عليها حين سطرت في حكمها:

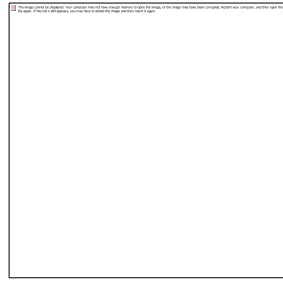
(تستحق المدعية بدل مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عملها المحددة من 1993/11/07 حتى 2012/01/30، أي مدة 18 سنة وشهرين وبما أن عمل المدعية كان لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وبما أن الشهر أربعة أسابيع، أي كانت تعمل في الشهر $12 \times 60 = 720$ في الشهر الذي هو معدل أجرها الشهري، وعليه فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها 18 سنة وشهرين بمعدل راتب شهر عن كل سنة، عملاً بأحكام المادة 45 من قانون العمل تساوي 13080 شيكل).

وفي ذلك نجد أن هذا الذي سطرته المحكمة فيما يتصل بآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة على غير سند من القانون، ذلك أنه وقد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم أن المطعون عليها "المدعية" عملت مدة ثماني عشرة سنة وشهرين متواصلة، فإنه كان يتوجب الحكم لها ببديل مكافأة كاملة عن هذه المدة بصرف النظر عن عدد الأيام التي كانت تعمل بها في الأسبوع، طالما أنها كانت تحت إمرة وإدارة وإشراف الطاعن "المدعى عليه"، ذلك أن العبرة في عدد السنين التي عمل بها العامل، وطالما أنه كان تحت إشراف وأوامر وشروط رب العمل وتبعيته، سواء من حيث إنجاز الأعمال المطلوبة منه "من العامل" أو من حيث طبيعة العمل، لا سيما وأنه ثبت أن المطعون عليها كانت تتقاضى راتباً شهرياً منتظماً وفق المتحصل من البينة المقدمة، وطالما أمضت مدة ثماني عشرة سنة في عملها لدى رب العمل "الطاعن"، وهو ما قرره المشرع من أحكام في المادة (45) من قانون العمل، إذ نصت على أن (للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه....).

الرئيس

الكاتب

ن.ر



ولما كان المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز التضييق فيما قرره الشارع من حقوق وفق صريح نص المادة 45 سالف الإشارة فيما يتصل بمكافأة نهاية الخدمة، التي بينت أن من أمضى سنة، ولم يرد فيها ما يسعف هذا التعليل الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن المائل فيما يتعلق بما خلصت إليه في آلية وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعدم التفاتها لصريح نص المادة 45 المنوه عنها سالفاً.

إلا أننا ومن جهة أخرى، ولما كان الطعن مقدماً من رب العمل "المدعى عليه" الطاعن وحيث لا يضار الطاعن بطعنه، وحيث لم تطعن المدعية "المطعون عليها" بالحكم، فإننا نقرر الإبقاء على ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم، تطبيقاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه سالف الإشارة، ورد سبب الطعن الثاني من جهة أخرى.

لذا

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً، وتضمنين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدرَ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/01/21

الرئيس

الكاتب

ن.ر

الرأي المخالف

إنني وإن كنت أتفق مع الأغلبية المحترمة في رد الطعن من حيث النتيجة، إلا أنني لا أتفق معها فيما توصلت إليه في معرض ردها على أسباب الطعن من حيث التعليل والتسبيب.

إذ بالرجوع لأوراق الدعوى فإن الثابت مما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى حيث ذكرت أن المطعون ضدها (المدعية) أنها عملت لدى الجهة المدعى عليها (الطاعنة) منذ 1993/11/07 ولغاية 2012/01/30 بأجرة شهرية مقدارها (1534) شكيل، وأن طبيعة الأجرة كانت يومية ولكن القبض أسبوعي على حساب الأيام بواقع (60) شكيل عن كل يوم عمل فعلي بوظيفة طبّاخ بشكل منتظم ومستمر.

ولما كان المتفق عليه فقهاً وقضاً أن لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث سببها وسبب الحق المطالب به، وحيث أنه وبالرجوع للمادة (2) من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013 بشأن خدم المنازل تبعاً لأحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فقد نصت على [لغايات أحكام هذا القرار يقصد بالعمل المنزلي العمل المتعلق بالأداء الطبيعي لخدمة صاحب المنزل أو أسرته كأعمال التنظيف، الطبخ، كي الملابس، إعداد الطعام، رعاية أفرادها، شراء احتياجات المنزل، توصيل الأولاد وإعادتهم لقاء أجر بشكل مستمر أو متقطع، وسواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً، أو عرضياً أو موسمياً].

وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى أرى أن حكم المادة (2) سالفة الإشارة هي الواجبة التطبيق على موضوع الطعن ذلك كون طبيعة عمل المطعون ضدها تندرج تحت عمل "خدم المنازل" طبقاً لقرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2013 كونها كانت تعمل طبّاخة في سكن الراهبات باعتباره المكان المخصص لعيش الراهبات فقط وفق المبرز (م/1)، كما أن البيئة الشفوية أجمعت على أن الدير هو عبارة عن سكن للراهبات، وبالتالي يكون ما توصلت إليه الأغلبية في حكمها من حيث اعتبار "أن المطعون ضدها كانت تعمل لدى الدير (الطاعن) وليس لدى بيت الراهبات وأن عملها لم يقتصر على الأعمال المنزلية بل كان يتعداها للاهتمام بالأغنام والنظافة العامة للدير والروضة التابعة له وبيت الضيافة وفي معظم الأعمال المتصلة بالدير"، فإنني أرى أن ما تم التوصل إليه فيه تجاوز لوصف طبيعة عمل المدعية

القاضي المخالف



(المطعون ضدها) حسبما جاء في البند الأول من لائحة دعاوها كما سلف الإشارة إليه، هذا من جانب ومن جانب آخر فإنني أرى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث طريقة احتسابها لبدل المكافأة للمطعون ضدها واقعة في محلها ذلك أنها لم تكن تعمل طيلة أيام السنة كاملة، وإنما اقتصر عملها على مدة (12) يوم في الشهر الواحد على مدى (18) سنة، وبالتالي فإنني أرى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ (13080) شيكل كبديل مكافأة نهاية الخدمة يتفق مع نص المادة (9) من ذات قرار وزير العمل سالف الإشارة والتي تنص على [مع مراعاة أحكام الباب الثالث من القانون، تطبق على عقد العمل المنزلي أحكام تكوين العقد، وانتهائه، وإنهائه، والتعويض عنه بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة العمل المنزلي].

وفي ضوء ما تم بيانه فإنني أرى أن الأغلبية المحترمة قد سهى عليها معالجة وقائع الدعوى على ضوء أحكام قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2013 بشأن خدم المنازل خلافاً لما توصلت إليه.

تحريراً في 2018/01/21

القاضي المخالف

بوليت متري